



HESSEN
VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT



A-Z

Themenauswahl

Karriere

Startseite — Medienraum — Presse

— [VGH weist Beschwerden zu Beobachtung des hessischen AfD-Landesverbands zurück](#)

29.09.2025 Verwaltungsgerichtshof Kassel

Pressemitteilung

AfD bleibt Verdachtsfall

VGH weist Beschwerden zu Beobachtung des hessischen AfD-Landesverbands zurück

4 Minuten

Nr. 14/2025

Beschwerden im Zusammenhang mit der Einstufung des hessischen Landesverbandes der AfD als Verdachtsfall und dessen Beobachtung durch das Landesamt für Verfassungsschutz erfolglos

Der für das Verfassungsschutzrecht zuständige 8. Senat des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs hat mit soeben bekanntgegebenen Beschlüssen vom 26. September 2025 die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom 14. November 2023 (6 L 1166/22.WI, 6 L 1174/22.WI sowie 6 L 1181/22.WI) im Zusammenhang mit der Einstufung des hessischen Landesverbandes der Partei Alternative für Deutschland (AfD) als sog. Verdachtsfall bestätigt.

Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen (LfV) stufte am 5. September 2022 den hessischen Landesverband der AfD als Beobachtungsobjekt im Sinne eines Verdachtsfalls einer gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebung ein. Am gleichen Tag veröffentlichte es anlässlich der Vorstellung des Hessischen Verfassungsschutzberichts 2021 auf seiner Internetseite eine Pressemitteilung des Hessischen Innenministeriums, in der die Beobachtung des Landesverbandes als Verdachtsfall bekanntgegeben wurde. Die Veröffentlichung enthielt Zitate des damaligen Präsidenten des LfV, der zudem ebenfalls am 5. September 2022 in einem Fernsehinterview der „Hessenschau“ erklärte, er sehe verfassungsfeindliche Bestrebungen bei der AfD, weshalb diese nun der Beobachtung unterliege. Am 7. September 2022 äußerte sich Ministerpräsident Boris Rhein im Rahmen einer Pressekonferenz zu der Beobachtung. Seine Äußerungen wurden u. a. auf der Internetseite der Hessischen Staatskanzlei veröffentlicht.

Die gegen die Beobachtung durch das LfV sowie deren Bekanntgabe gerichteten Eilanträge der AfD hatten vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden teilweise Erfolg (vgl. Pressemitteilungen des Verwaltungsgerichts Wiesbaden Nr. 15-17/2023).

Die hiergegen sowohl seitens der AfD als auch des Landes Hessen eingelegten Beschwerden hat der 8. Senat nunmehr zurückgewiesen.

In dem Verfahren betreffend die Beobachtung der AfD sowie die Bekanntgabe der Beobachtung (8 B 1714/23, vgl. Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden Nr. 15/2023) hat der Senat die Zurückweisung der Beschwerde der AfD im Wesentlichen damit begründet, das Hessische Verfassungsschutzgesetz sei auch auf politische Parteien anwendbar. Der besondere Schutz der Parteien durch Art. 21 GG schließe eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz ebenso wenig aus wie europarechtliche Rechtsgewährungen. Die Voraussetzungen für die Einstufung als Verdachtsfall und damit als Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes, nämlich tatsächliche Anhaltspunkte für gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen, lägen bei der AfD vor. Das Verwaltungsgericht habe unter Beachtung der Reichweite der Meinungsfreiheit der AfD im

Ergebnis etwa zutreffend angenommen, dass die AfD für einen sog. ethnischen Volksbegriff eintrete. Es gebe hinreichende Aussagen, die sich gegen die Menschenwürde von Ausländern, insbesondere Asylsuchenden, als ethnisch „Fremde“ richteten. Weiterhin gebe es Anhaltspunkte für eine diskriminierende Ungleichbehandlung zwischen deutschen Staatsangehörigen mit und ohne Migrationshintergrund. Entsprechende Äußerungen deuteten an, dass Deutsche mit Migrationshintergrund einen rechtlich abgewerteten Status hätten und der Remigration unterliegen sollten. Ferner sehe der Senat Anhaltspunkte dafür, dass Muslime pauschal herabgewürdigt würden. Es spräche auch einiges dafür, dass die AfD das Vertrauen der Bevölkerung in die Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland von Grund auf erschüttern und damit zugleich die freiheitliche demokratische Grundordnung in ihrer Ausprägung als Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip fragwürdig erscheinen lassen wolle.

Die Zurückweisung der Beschwerde des Landes Hessen hat der Senat im Kern damit begründet, dass das Hessische Verfassungsschutzgesetz keine Ermächtigungsgrundlage für die öffentliche Bekanntgabe der Beobachtung der AfD enthalte. Indes schränken weder die Entscheidung des Verwaltungsgerichts noch der Beschluss des Senats die Befugnis ein, über die AfD innerhalb von Verfassungsschutzberichten die Öffentlichkeit aufzuklären.

Aus denselben Gründen hat der Senat auch die Beschwerde des Landes Hessen gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts betreffend die Bekanntgabe der Einstufung der AfD als Verdachtsfall durch das Hessische Innenministerium zurückgewiesen (8 B 1732/23, vgl.

→ [Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden Nr. 17/2023](#)

).

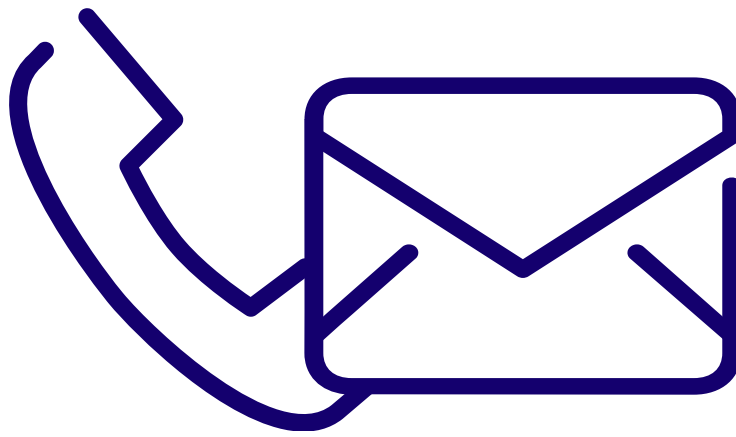
In dem Verfahren bezüglich der Veröffentlichung der Äußerungen des Ministerpräsidenten Boris Rhein (8 B 1713/23, vgl. [Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden Nr. 16/2023](#)) hat der Senat die Beschwerde der AfD zurückgewiesen, weil das Verwaltungsgericht zutreffend die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs verneint habe. Die Aussagen des Ministerpräsidenten seien im Rahmen der ihm als Verfassungsorgan zustehenden Staatsleitungsfunktion erfolgt,

welche die Befugnis zur Informations- und Öffentlichkeitsarbeit einschlieÙe. Es handele sich daher um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit, wofür der Hessische Staatsgerichtshof zuständig sei.

Die Beschlüsse sind im verwaltungsgerichtlichen Instanzenzug nicht anfechtbar.

Aktenzeichen: 8 B 1713/23, 8 B 1714/23, 8 B 1732/23

Pressesprecherin



Dr. Sanaz Moradi Karkaj
Richterin am Hessischen VGH

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Telefon
+49 561 50669 4047

E-Mail
pressestelle@vgh-kassel.justiz.hessen.de

*Bitte beachten Sie, dass die E-Mail-Adresse nur für
Presseanfragen zur Verfügung steht.*

Schlagworte zum Thema

Pressemitteilung VGH



HESSEN
Verwaltungsgerichtsbarkeit

Impressum

Datenschutz

Barriere melden

Inhaltsübersicht